

1500061-65.2022.8.26.0145

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039452/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22952512 - DEL.SEC.BOTUCATU, 165/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2039452 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

2ª Vara

Rua Goiás, 521, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-65.2022.8.26.0145 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-65.2022.8.26.0145

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039452/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22952512 - DEL.SEC.BOTUCATU, 165/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2039452 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2039452 - DEL.POL.ANHEMBI, 165/22/200 - DEL.POL.ANHEMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL ANTONIO MACIEL SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MANOEL ANTÔNIO MACIEL SOUSA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Isso porque, segundo consta da denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2022, às 16:40 horas, na Rua Irai da Silva Quadros, 92, Centro, na cidade de Anhembi e comarca de Conchas, trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 29 porções de maconha, bem como vendeu para o adolescente Alisson Gabriel Batista Nascimento 01 porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21; auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 24/31; e exame químico-toxicológico de fls. 95/97). A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 238/239).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 112/114). A denúncia foi recebida (fls. 132/135). Em seguida, o réu foi citado (fls. 151).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum pela

acusação e pela defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, alegando que foi devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime. A defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de uso ou aplicação da pena no mínimo legal (reconhecimento de tráfico privilegiado).

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, boletim de ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição e apreensão acostado a fls. 20/21, de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 95/97, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa. Vejamos.

O adolescente Alisson Gabriel Batista Nascimento (fls. 172/173) narrou que foi até a casa do acusado para pegar maconha. Pegou a maconha e estava fumando com o réu, quando a viatura chegou e os abordou. O Manoel estava com uma pochete. disse que mora a uma distância de três casas do acusado. Moram na mesma rua. Conhece Manoel há menos de 02 anos. Não frequenta mais a casa do acusado. Esclareceu que na pochete do Manoel havia mais maconha e a quantia de R\$10,00.

O policial militar David de Lima Cordeiro (fls. 172/173) afirmou que já tinha recebido informações de que na rua Inaiê da Silva Quadros, um indivíduo conhecido como "cachorrão" estaria praticando reiterado tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, avistaram o acusado e o adolescente, um ao lado do outro, e visualizou que ao notarem a presença da viatura o adolescente dispensou algo no chão. Iniciaram a abordagem. Verificaram que o adolescente tinha dispensado um cigarro de maconha. O acusado estava com uma pochete nas mãos, dentro da qual havia 28 porções de maconha e o valor de R\$10,00. O adolescente disse que aqueles R\$10,00 eram do entorpecente que havia acabado de comprar e teria dispensado no chão. narrou que não adentrou nas residências. Abordou o acusado e o adolescente na via pública, na calçada.

O policial militar José Eduardo Ribeiro Costa (fls. 172/173) esclareceu que estava em serviço com o Cabo Cordeiro, quando avistaram duas pessoas em frente a uma residência. Observaram que o menor Alisson jogou algo ao solo. Efetuaram a abordagem e localizaram um cigarro de maconha, dispensado por Alisson. Com Manoel havia uma pochete, dentro da qual havia mais maconha. Questionado Alisson, ele disse que havia comprado de Manoel e que pagou o valor de R\$10,00. Os R\$10,00 estavam na pochete do Manoel. Disse que Manoel autorizou a entrada na casa e nada de ilícito foi localizado no local.

O réu reservou-se ao direito de ficar em silêncio.

Pois bem.

As testemunhas relataram de forma firme que quando verificaram que o adolescente Alisson, que estava na companhia do acusado Manoel, ao vir a viatura policial, dispensou algo no chão e resolver pela abordagem. Nesta oportunidade, verificaram que o adolescente havia dispensado um cigarro de maconha e com o acusado havia uma pochete, dentro da qual localizaram as porções de maconha apreendidas nos autos e a quantia de R\$10,00.

Ademais, o adolescente confirmou, em juízo, ter comprado a porção de maconha dispensada no chão do acusado e que teria pagado o valor de R\$10,00.

Sendo assim, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação.

Passo à dosimetria.

De início, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 51).

Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11343/06, haja vista que o tráfico de drogas envolveu menor de idade, havendo comprovação suficiente nos autos que o acusado havia vendido uma porção de maconha para o adolescente Alisson. Sendo assim, acresço a pena 1/6 e estabeleço o patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente, ainda, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, motivo pelo qual diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena final em 1 anos 11 meses e 10 dias de reclusão

e 194 dias-multa.

Considerando a primariedade e bons antecedentes do acusado, assim como o quanto de pena aplicado, fixo o regime inicial aberto, de acordo com o art. 33 do CP. Pelos mesmos motivos converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de meio salário mínimo, de acordo com o art. 44 do CP.

Posto isso, julgo procedente a ação penal que a Justiça Pública move contra MANOEL ANTÔNIO MACIEL SOUSA, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por conseguinte, condeno-os a pena de 1 anos 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, fixados no mínimo legal. Converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos acima delineados.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Condenados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), comunicando-se o Tribunal Regional Eleitoral, expeça-se guia de execução definitiva e certidão de honorários ao defensor nomeado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a inexistência de cautelar decretada nos autos e, ainda, a pena imposta. P.R.I.

Conchas, 14 de julho de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA